தனது ஒப்புதலை திரும்பப் பெற்றிருக்க வேண்டும், இதுதொடர்பாக நியாயமான பொது அறிவிப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

II. **நிறும சட்டத்தின் கீழ் தணிக்கையாளரின் குற்றவியல் பொறுப்பு:**

1. **உண்மைத்தன்மை இல்லாத தகவலறிக்கை [பிரிவு.34]:**

தணிக்கையாளர் ஒரு தவறான அல்லது பொய்யான தகவலறிக்கையை அங்கீகரிக்கும்போது பொறுப்பேற்கிறார். ஒரு பொய்யான தகவலடங்கிய தகவலறிக்கையை வெளியிட அனுமதிப்பவர்களுக்கு, ஆறு மாதங்களிலிருந்து பத்து வருடங்கள் வரை சிறை தண்டனை அல்லது மோசடி செய்த தொகையின் மூன்று மடங்கான தொகை அபராதமாக விதிக்கப்படும் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும்.

2. **தணிக்கையாளரின் ஒத்துழையாமை [பிரிவு. 143 மற்றும் 145]:**

தணிக்கையாளர் அவரது அறிக்கையை தயாரிப்பதிலும் அல்லது கையொப்பமிடுவதிலும் அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தை அங்கீகரிப்பதிலும் ஒத்துழைக்காமல், அவர் விருப்பப்படி புறக்கணித்தால், அப்போது அவர் ஒரு வருடம் வரை சிறைதண்டனை அல்லது ரூ.25,000க்கும் குறைவில்லாத ரூ.5,00,000 வரை நீட்டிக்கக்கூடிய அபராதத்துடன் தண்டிக்கப்படுவார்.

3. **விசாரணைக்கு உதவ தவறுதல் [பிரிவு.217 (6)]:**

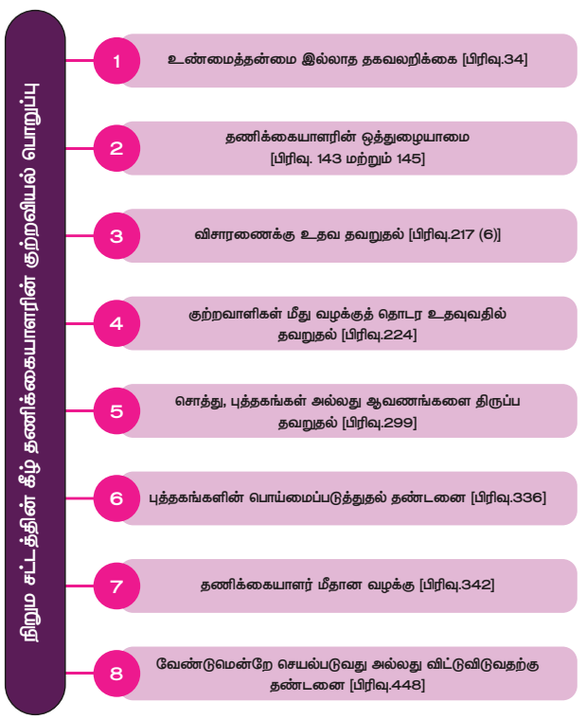
மத்திய அரசு ஒரு ஆய்வாளரை நிறுமத்தின் நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய நியமிக்கும்போது, அவ்வாய்வாளருக்கு அனைத்து புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை அளித்து உதவுவது தணிக்கையாளரின் கடமையாகும். தணிக்கையாளர் அவ்வாறு செய்ய தவறும் போது, அவர் ஒரு வருடம் வரை சிறைதண்டனை மற்றும் ரூ.1,00,000 வரை அபராதத்துடன் தண்டிக்கப்படுவார்.

4. **குற்றவாளிகள் மீது வழக்குத் தொடர உதவுவதில் தவறுதல் [பிரிவு.224]:**

ஆய்வாளர் சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காதபோது, தணிக்கையாளர் வழக்கிற்கு உதவ வேண்டும். அவர் அவ்வாறு செய்ய தவறினால், அவர் குற்றவாளி எனக் கருதப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்.

5. **சொத்து, புத்தகங்கள் அல்லது ஆவணங்களை திருப்ப தவறுதல் [பிரிவு.299]:**

நிறும கலைப்பின்போது தணிக்கையாளர் நீதிமன்றத்திற்கு நேரில் வருவதுடன் தனியார் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் நிறுமம் தொடர்புடைய அனைத்து சொத்து, புத்தகங்கள் அல்லது ஆவணங்களை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். தணிக்கையாளர் ஒத்துழைக்காவிடில், அவர் சிறையில் அடைக்கப்படலாம்.



Auditing_TAM_Chapter-09.indd 154 17-12-2019 15:47:49